

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- **Estado de Pago liberación del Encargo (20% del Precio):** Lo presentará el Proveedor dentro de los primeros 3 días hábiles siguientes a la fecha en que **ADASA haya emitido por escrito la autorización de envío (Certificado de Liberación)** del módulo, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 39 de estas Bases.
- **Estado de Pago Recepción Provisional (15% del Precio):** El último Estado de Pago lo presentará el Proveedor dentro de los primeros 3 días del mes siguiente al que el Comprador haya aprobado **la Recepción Provisional del Pedido**.

Para proceder con el pago, el Proveedor deberá presentar un Estado de Pago que contenga el detalle con los suministros entregados y/o servicios ejecutados, así como cualquier otra prestación del Pedido ejecutada, que serán sometidas a proceso de pago y que hayan cumplido íntegramente las condiciones de satisfacción definidas en las presentes Bases. Es responsabilidad del Proveedor presentar los respaldos suficientes para la revisión por parte de ADASA (ej: planos aprobados, bill of lading, guía de despacho, Órdenes de compra de componentes, certificados emitidos por ADASA, etc.)

Sólo una vez aprobado el detalle ante mencionado, ADASA cursará la emisión del recibo correspondiente (HES) de aprobación del pago, representado por un documento con un número único. El Proveedor deberá incluir el número de Recibo en la glosa de la Factura correspondiente. La unidad contable de ADASA rechazará toda factura que no cumpla las condiciones anteriores.

Las facturas que no se ajusten a lo requerido en las presentes instrucciones serán devueltas al Proveedor para su corrección, con el consiguiente retraso en los pagos.

No se abonará ninguna factura hasta que ADASA haya recibido y dado su conformidad a toda la documentación requerida en el Pedido y en los documentos anexos al mismo.

Las facturas se enviarán ADASA para su conformación y pago. El envío constará de todos

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

los ejemplares exigidos por la ley.

No se realizarán retenciones a modo de garantía.

El pago se realizará, como máximo dentro de los 30 días corridos contados desde la aprobación de la factura por ADASA.

ADASA estará facultada para descontar de los Estados de Pago, administrativamente y sin forma alguna de juicio, cualquier suma que le adeude el Proveedor o sus Subcontratistas, sea por multas, suministros o servicios prestados, o rechazados, o por daños causados a su propiedad. De la misma manera ADASA podrá retener de los Estados de Pago toda suma de dinero que judicialmente le fuese requerida o demandada, mientras no se dicte sentencia definitiva ejecutoriada.

En el caso de existir reclamos o requerimientos de los ya señalados, cuyo valor exceda al monto disponible del Estado de Pago sumado a las retenciones que ya existan en poder de ADASA, ésta tendrá derecho a hacer efectiva cualquier garantía del Proveedor que tenga en su poder.

32. CONDICIONES DE ANTICIPO

Se considera, en el caso de que el Proveedor lo requiera, un anticipo **máximo** equivalente al **veinticinco por ciento (25%)** del monto total neto del contrato u Orden de Compra. El pago de este anticipo se entregará únicamente después de que ADASA haya recibido y aprobado la Boleta de Garantía Bancaria descrita en la Cláusula **29.1**.

El Anticipo no se considera un avance en la ejecución del Pedido, por lo cual, ADASA recuperará el Anticipo de la siguiente forma:

- ADASA descontará del monto de cada Estado de Pago aprobado al Proveedor el

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

porcentaje del anticipo entregado al Proveedor.

- El monto total del Anticipo entregado se completará con el Último Estado de Pago.

33. ENTREGA DEL PEDIDO

La entrega del Pedido por parte del Proveedor se realizará bajo la modalidad **“EXW – Ex Works (Lugar convenido: instalaciones del Proveedor)” Incoterms® 2020**.

Esto significa que el Proveedor cumple con su obligación de entrega cuando pone la mercancía (el Módulo embalado y listo para el transporte según lo acordado y verificado en la Inspección Pre-Embarque) a disposición del Comprador (ADASA) o de su transportista designado, en las instalaciones del Proveedor (fábrica o almacén) en la fecha o dentro del plazo acordado.

A partir de ese momento de puesta a disposición, todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía, así como todos los costos asociados (incluyendo, pero no limitado a, carga en el vehículo de transporte, transporte principal, seguros, trámites de exportación e importación, descarga en destino) son asumidos por el Comprador (ADASA), salvo acuerdo explícito en contrario por escrito. El Proveedor deberá notificar a ADASA con antelación suficiente la fecha exacta en que la mercancía estará disponible para su recogida.

34. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Todos los planos, diseños y especificaciones facilitados por el Comprador al Proveedor deben ser considerados como confidenciales y de propiedad exclusiva de aquel. No deben ser prestados ni entregados a terceros, copiados ni usados sin previo consentimiento por escrito del Comprador.

El Proveedor deberá entregar sin gasto alguno para ADASA toda la documentación requerida para la ejecución del Contrato, ya sea para información, para aprobación o para

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

archivo definitivo, en los tiempos y cantidades establecidas. En el caso particular de planos y documentos para aprobación, el Proveedor repetirá el envío cuantas veces sea necesario hasta su aprobación final, sin que esto suponga costo adicional alguno para el Comprador, como se describe en el punto 7 de la Especificación técnica P22-ET-09-000-001-0

El Pedido no se considerará finalizado hasta que se haya entregado no sólo el material y/o equipos, sino también los planos, protocolos de ensayo, listas de piezas, manuales de utilización, libros de instrucciones, listas de piezas de recambio recomendadas y cuantos documentos y obligaciones se hayan solicitado con el Pedido.

El Proveedor se compromete, durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de entrega del suministro, o de la prestación de los servicios del Pedido, a guardar y custodiar una copia de la totalidad de la documentación requerida en el mismo. (Certificados de calidad, homologaciones, planos finales, registros de END's, actas de pruebas y ensayos, etc.).

Adicionalmente a la documentación listada en la Especificación Técnica (ET Sección 7), el Proveedor deberá desarrollar y entregar para aprobación de ADASA un **Plan de Inspección y Ensayos Detallado (PIE Detallado)**, completando la plantilla PIE Base (P22-IT-09-000-001-0) proporcionada por ADASA. Este PIE Detallado deberá incluir referencias cruzadas específicas a los criterios de aceptación contenidos en los documentos contractuales y en los propios entregables técnicos aprobados del Proveedor, según se detalla en la ET Sección 7.

La aprobación de este PIE Detallado es un requisito para la liberación de fases subsecuentes del proyecto, según determine ADASA. Además de su completitud general, a la verificación de que cada criterio de aceptación incluido por el Proveedor cumpla con el nivel de especificidad detallado en el propio documento PIE Base (P22-IT-09-000-001-0), asegurando que sean inequívocos y trazables a documentos fuente aprobados."

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

35. MATERIALES Y EQUIPOS

El Proveedor será responsable de que todos los materiales a suministrar o que utilice en la fabricación de equipos objeto del Pedido sean nuevos y libres de defecto, de primera calidad y de primer uso, libres de defectos de mano de obra, adecuados para el fin a que se destinan y libres de cargas y gravámenes. No se admitirán prototipos, cualquier otra alternativa deberá ser aprobada por el Comprador.

El Proveedor deberá realizar el acopio de los equipos y materiales del suministro con la suficiente antelación para que se puedan efectuar los Suministros en los plazos previstos, siendo de su entera responsabilidad los retrasos que se produzcan.

La lista de repuestos deberá incluir los siguientes conceptos: Cantidad, nombre y número de identificación, descripción, precio unitario y manuales.

ADASA se reserva el derecho de adquirir los repuestos del Proveedor del equipo total o parcialmente, o de un tercero, si lo estima oportuno.

El Proveedor de material a granel (tubos, válvulas, accesorios de tuberías, cables, etc.) deberá negociar con ADASA la recompra del sobrante del material suministrado por él a precios de mercado.

36. FABRICACIÓN

El Proveedor deberá enviar, en un plazo máximo de treinta días (30) días desde la Notificación de Adjudicación, el programa de fabricación de los equipos (en adelante también Programa de Trabajo), detallando las fases o hitos principales según la naturaleza del Pedido, tales como diseño, aprobación de planos, acopios, fabricación, ensamblaje, pruebas y entrega de los equipos al Comprador. Dicho programa debe incluir los tiempos necesarios para la aprobación por el Comprador de los planos y documentos sujetos a su aprobación que se indiquen en las Especificaciones Técnicas P22-ET-09-000-

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

001-0.

El Proveedor se obliga a mantener informado al Comprador en todo momento acerca de la ejecución del Pedido y de cuantas incidencias surjan durante ella facilitándole diagramas e informes de progreso mensuales, para un seguimiento correcto del proceso de diseño, acopio, fabricación, inspección y pruebas de los equipos.

El Proveedor se obliga a tomar inmediatamente y a su cargo las medidas necesarias para corregir cuantas desviaciones sean detectadas tanto en plazo de entrega como en la calidad de los materiales y equipos.

37. CALIDAD, INSPECCIÓN Y PRUEBAS

Sin perjuicio del derecho de ADASA a realizar inspecciones y atestiguar pruebas mediante su personal propio o representantes designados, ADASA se reserva el derecho, a su entera discreción y costo, de designar y utilizar los servicios de una agencia de inspección independiente y calificada (Tercero Inspector) para realizar o atestiguar cualquiera de las inspecciones y pruebas requeridas en las Especificaciones Técnicas (P22-ET-09-000-001-0) y/o el Plan de Inspección y Ensayos (PIE) asociado, incluyendo, pero no limitado a, las Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT). En caso de que ADASA opte por utilizar un Tercero Inspector, el Proveedor se obliga a otorgarle el mismo nivel de acceso a las instalaciones, documentación y facilidades que se otorgan a los representantes directos de ADASA, según lo estipulado en estas Bases y documentos asociados. ADASA comunicará oportunamente al Proveedor la identidad de la agencia de inspección seleccionada, si aplica.

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad y especificaciones, el Proveedor deberá desarrollar, basado en la plantilla PIE Base (P22-IT-09-000-001-0) proporcionada por ADASA, un **Plan de Inspección y Ensayos Detallado (PIE Detallado)**. Este documento, que detallará las referencias específicas a los criterios de aceptación según se

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

exige en la Especificación Técnica (ET Sección 7), será un entregable contractual clave sujeto a la aprobación de ADASA antes del inicio de la fabricación. Las inspecciones y pruebas mencionadas en esta cláusula se registrarán por el PIE Detallado aprobado.

Se establece explícitamente que ninguna actividad de fabricación, ensamblaje o ensayo que esté sujeta a un Punto de Espera (H) o Punto de Testimonio (W) según el PIE Detallado, podrá dar inicio antes de que dicho PIE Detallado, incluyendo la definición específica y verificable de todos sus criterios de aceptación conforme a la Cláusula 34, haya sido formalmente aprobado por escrito por ADASA."

El Proveedor garantiza la perfecta calidad de los suministros, con el máximo nivel de calidad y competencia profesional, conforme a las Especificaciones Técnicas P22-ET-09-000-001-0, la normativa aplicable y las normas de buena construcción.

El Proveedor será responsable y abonará los gastos derivados de corregir, demoler, rehacer cuantos trabajos hayan sido realizados con los materiales suministrados defectuosamente, incluyendo las paralizaciones de obra y cualquier otro gasto que hubiere como consecuencia de la calidad de los materiales suministrados.

El Comprador podrá seguir el proceso completo de fabricación de los equipos, mediante visitas a los talleres y dependencias del Proveedor y sus sub proveedores y subcontratistas, en horas normales de trabajo. El Proveedor estará obligado a facilitar a los inspectores y/o los representantes del Comprador, los medios e instrumentos necesarios para su cometido, sin cargo alguno.

El Proveedor queda obligado a facilitar a los inspectores y/o representantes del Comprador los informes, programas de trabajo, controles de avance de fabricación, y cuantos documentos sean necesarios para vigilar y controlar el cumplimiento del Pedido en el tiempo previsto y en la calidad requerida.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

El Comprador, si lo considera oportuno, podrá exigir a su cargo la realización de ensayos o pruebas adicionales. El Proveedor acepta que, si tales comprobaciones pusieran de manifiesto fallos debidos a incumplimiento de especificaciones, defectos de calidad, de fabricación, por cualquier motivo no imputable al Comprador, los importes de dichas pruebas y ensayos pasarán a ser por cuenta del Proveedor.

Las correcciones a las que hubiere lugar por incumplimiento de lo expresado en los puntos anteriores se realizarán a juicio exclusivo del Comprador.

El Proveedor autoriza al Comprador a recuperar los gastos de las reparaciones, así como los gastos de las pruebas y ensayos a que hubiere lugar mediante su deducción en las facturas correspondientes o bien con cargo a las retenciones si se las hubiese practicado.

Si durante la inspección en taller o posteriormente en obra el Comprador detecta que los equipos no cumplen con cualquier requisito de las normas aplicables, especificaciones técnicas, códigos, características, etc. requeridas, podrá libremente rechazar los equipos sin incurrir en gasto o cargo alguno.

Es responsabilidad del Proveedor realizar satisfactoriamente y a su cargo todas las pruebas requeridas en las leyes, reglamentos, ordenanzas o normas dictadas por las autoridades y organismos oficiales, así como la obtención de las aprobaciones de las entidades colaboradoras de la administración que sean reglamentarias para demostrar que los equipos cumplen con dichas disposiciones.

Las pruebas de los equipos deberán realizarse en presencia de los inspectores y/o representantes del Comprador, cuando así se requiera, quienes recibirán del Proveedor, subproveedores o subcontratistas las facilidades necesarias.

Serán a cargo del Proveedor todos los gastos relacionados con los servicios prestados por su personal para la ejecución de las inspecciones y pruebas, la confección de los certificados de inspección y los informes de ensayos realizados, la emisión de certificados de análisis

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

por laboratorios calificados, la ejecución de las pruebas de acuerdo con los requerimientos del Pedido y sus anexos y la redacción de protocolos e informes de las pruebas finales, todo ello en el número de ejemplares que se establezca en el Pedido.

La fecha prevista por el Proveedor para la realización de las pruebas y ensayos será confirmada por escrito al Comprador con un mínimo de diez (10) días de antelación, tanto si van a llevarse a cabo en sus propios talleres o laboratorios como si se realizan fuera de ellos. El hecho de que el Comprador renuncie a presenciar y/o realizar la inspección no releva al Proveedor de su responsabilidad y garantías. De igual modo la realización de las mismas no supone causa de modificación del plazo de entrega.

En aquellos equipos para los que pudiera existir una inspección de terceros, la fecha prevista por el Proveedor para la realización de las pruebas o ensayos deberá ser comunicada por escrito con un mínimo de Treinta (30) días de antelación para suministros internacionales y diez (10) días de antelación para suministros a nivel nacional.

Cualquier omisión o error en la aceptación de los equipos por parte de los inspectores y/o representantes del Comprador, no exime al Proveedor de la responsabilidad que implica la garantía ni de suministrar los equipos de conformidad con las especificaciones.

El Proveedor deberá someter al personal asignado a los trabajos objeto del Pedido a todas las pruebas de calificación que sean necesarias. El importe de dichas pruebas será a cargo del Proveedor.

En caso de que el Proveedor autorice que los equipos sean enviados a la obra sin inspeccionar, la inspección será efectuada en destino por el Comprador, quien informará al Proveedor del resultado de la inspección, comunicando cuando proceda la existencia de los errores y/o defectos que deban ser corregidos por el Proveedor. El Proveedor deberá personarse en la obra dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la notificación, o en el plazo más corto que razonablemente le sea posible, para comprobar los errores y/o defectos aludidos, y proceder sin demora a la reparación. Si el Proveedor no actúa en la

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

forma indicada, el Comprador estará facultado para rechazar el equipo defectuoso o bien proceder a la reparación en la obra, todo ello siendo por cuenta y riesgo del Proveedor y a su cargo todos los gastos, y sin menoscabo de las garantías.

Si fueran precisas nuevas pruebas o inspecciones por causa del Proveedor todos los gastos incurridos (gastos de viaje, dietas y horas utilizadas) por el Comprador serán por cuenta del Proveedor.

Los anteriores puntos serán también de aplicación cuando un material, equipo y/o suministro deba ser terminado y/o montado en obra por parte del Proveedor.

37.1 INTERVENCIÓN DE TERCERO INSPECTOR

ADASA se reserva el derecho, a su entera discreción y costo, de designar y contratar los servicios de una agencia de inspección independiente y calificada (en adelante, el "Tercero Inspector") para realizar o atestiguar, en nombre de ADASA, cualquiera de las inspecciones, verificaciones y pruebas definidas en el Plan de Inspección y Ensayos (PIE) del Pedido (P22-IT-09-000-001-0) y/o requeridas por las Especificaciones Técnicas (P22-ET-09-000-001-0) y demás documentos contractuales.

El Proveedor deberá brindar al Tercero Inspector, sin cargo adicional para ADASA, acceso irrestricto y oportuno a sus instalaciones y las de sus subcontratistas relevantes, así como a toda la documentación, registros, equipos y personal necesarios para llevar a cabo las actividades de inspección y prueba encomendadas.

ADASA notificará por escrito al Proveedor la designación de un Tercero Inspector, indicando su identidad y el alcance general de su intervención.

La participación o ausencia de un Tercero Inspector en cualquier etapa no libera al Proveedor de ninguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo, pero no limitado a, el aseguramiento de la calidad, el cumplimiento de las especificaciones y las garantías aplicables al Pedido.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

37.2 PLAZOS DE REVISIÓN, APROBACIÓN Y COORDINACIÓN POR ADASA DURANTE LA EJECUCIÓN

- **Plazo Estándar de Revisión Documental:** ADASA se compromete a realizar los esfuerzos razonables para revisar y emitir comentarios y/o la aprobación (según corresponda al flujo definido para cada entregable) de la documentación técnica y administrativa sometida por el Proveedor durante la ejecución del Contrato (incluyendo ingeniería de detalle, procedimientos, planes, informes, etc.) dentro de un plazo máximo de **siete (7) días hábiles**. Este plazo se contará a partir del día hábil siguiente a la recepción formal y completa de la documentación por parte del Gestor Técnico/Administrativo designado por ADASA. Este plazo estándar es consistente con lo indicado en la ET Sección 7 y el estándar P00-IT-00-000-101. La conformidad de la recepción será comunicada al Proveedor si la documentación se considera completa para iniciar la revisión.
- **Coordinación y Asistencia a Puntos de Intervención del PIE (H/W):**
 - a) El Proveedor deberá notificar formalmente al Gestor Técnico de ADASA las fechas programadas para los Puntos de Espera (H - Hold Point) y Puntos de Testimonio (W - Witness Point) definidos en el PIE Detallado aprobado, cumpliendo estrictamente los plazos mínimos de antelación establecidos en la Cláusula **37** de estas BAE (o los plazos específicos que se acuerden y documenten en el PIE Detallado aprobado).
 - b) ADASA, a través de su Gestor Técnico, confirmará la recepción de la notificación y comunicará al Proveedor su intención de asistir (directamente o mediante representante/Tercero Inspector) o de renunciar a la asistencia para el punto notificado, dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a la recepción de la notificación.
 - c) **Para Puntos de Espera (H):** El Proveedor no podrá continuar con la actividad subsiguiente sin la presencia y/o la autorización escrita explícita de ADASA o su representante. ADASA es consciente de que su presencia o autorización es mandatoria para el avance y coordinará los recursos

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

necesarios para cumplir con la fecha notificada y acordada.

d) **Para Puntos de Testimonio (W):** Si ADASA confirma su no asistencia, o si no responde a la notificación del Proveedor dentro del plazo de tres (3) días hábiles indicado en el punto (b), el Proveedor estará autorizado a proceder con la actividad en la fecha programada. El Proveedor deberá dejar constancia documentada (ej. en el registro de la actividad) de la notificación enviada y de la confirmación de no asistencia o ausencia de respuesta por parte de ADASA.

- **Gestión de Potenciales Retrasos de Revisión por ADASA:** En el evento excepcional de que ADASA anticipe que no podrá cumplir con el plazo estándar de revisión documental (XX.1) o asistir a un Punto de Espera (H) en la fecha coordinada, el Gestor del Contrato de ADASA lo comunicará formalmente al Proveedor tan pronto como sea posible, exponiendo las razones y la nueva fecha estimada de respuesta o asistencia. Ambas Partes se reunirán para evaluar el posible impacto en el cronograma del Proveedor y acordarán, de buena fe y por escrito, las medidas de mitigación o los ajustes necesarios, si correspondiera, conforme a las demás cláusulas contractuales (ej. Cl. 44 Fuerza Mayor, Cl. 48 Suspensión Temporal por causas imputables al Comprador)."

38. EMBALAJE Y MARCADO

El Proveedor está obligado a cuidar que el embalaje, marcado, carga y estiba de la mercancía que comprende el Pedido se haga en las mejores condiciones para su protección, manejo y siempre de acuerdo con la especificación general de embalaje, marcado y envío adjunto con el Pedido.

El Comprador se reserva el derecho a inspeccionar todos los Suministros en las instalaciones del Proveedor o en la de los subcontratistas antes del embarque y a requerir embalaje en la forma apropiada con cargo al Proveedor de cualquier Suministro que se juzgue mal preparado para el envío.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

El Proveedor deberá desarrollar y someter a aprobación de ADASA un "Procedimiento Detallado de Preservación, Embalaje y Preparación para Transporte Marítimo Internacional", según lo requerido en la Especificación Técnica (ET Sec. 7). El cumplimiento estricto de dicho procedimiento aprobado es obligatorio y será verificado durante la Inspección Pre-Embarque.

Dado que la entrega del Pedido se rige por la regla Incoterms® 2020 EXW en las instalaciones del Proveedor, la responsabilidad y el riesgo de pérdida o daño durante el transporte recaen en ADASA a partir del momento en que la mercancía es puesta a su disposición. Para mitigar este riesgo de daño durante el tránsito internacional, el Proveedor deberá desarrollar y someter a la aprobación rigurosa de ADASA un **Procedimiento Detallado de Preservación, Embalaje y Preparación para Transporte Marítimo Internacional**, según lo exigido en la Sección 7 de la Especificación Técnica (ET P22-ET-09-000-001-0). Este procedimiento detallará, entre otros, los métodos específicos de preservación, aseguramiento interno, materiales de embalaje y marcado.

ADASA se reserva el derecho de inspeccionar y atestiguar (Punto W en el Plan de Inspección y Ensayos - PIE) la correcta y estricta aplicación de dicho procedimiento aprobado durante la Inspección Pre-Embarque en las instalaciones del Proveedor, según se detalla en la Sección 8 del PIE (P22-IT-09-000-001-0), y conserva el derecho a requerir embalajes apropiados con cargo al Proveedor si juzga que el suministro está mal preparado para el envío. La verificación satisfactoria del cumplimiento del Procedimiento Detallado de Preservación, Embalaje y Preparación para Transporte Marítimo Internacional durante la Inspección Pre-Embarque es una **condición obligatoria y un Punto de Espera (H) para la emisión del Certificado de Liberación** (Dispatch Release), sin el cual los equipos no podrán ser despachados ni transportados.

39. EXPEDICIÓN Y ENTREGA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La preparación para la expedición del Módulo RO de segunda etapa para Salmuera por parte del Proveedor, deberá efectuarse única y exclusivamente una vez emitida el **Acta de Aprobación FAT** por parte de ADASA (confirmando la realización y aprobación satisfactoria de todas las pruebas según PIE), verificada la conformidad de la preservación, embalaje y marcado según el procedimiento aprobado durante la Inspección Pre-Embarque, aceptado el Dossier Final de Calidad de Fabricación, y recibida la autorización de envío por escrito de ADASA ("Certificado de Liberación" según PIE), a no ser que las partes acuerden por escrito condiciones distintas.

Si ADASA solicitase aplazar la recogida de la mercancía ya liberada, el Proveedor, a simple requerimiento de ADASA, estará obligado a mantener depositados en sus almacenes, sin costo alguno para el Comprador por un plazo máximo acordado (o seis (6) meses por defecto según BAE), el material y/o equipos objeto del Pedido a partir de la fecha de disponibilidad notificada. Este almacenaje se realizará de forma tal que los materiales y/o equipos se conserven en perfecto estado, adquiriendo el Proveedor las responsabilidades como depositario y debiendo entregar un Certificado de depósito. ADASA podrá proceder a la retirada en cualquier momento, prestando el Proveedor su colaboración.

El Proveedor facilitará oportunamente al Comprador toda la documentación de la mercancía (listas de empaque, certificados, manuales, datos técnicos, información de origen, etc.) que sea razonablemente necesaria y requerida por ADASA para que este último pueda gestionar y realizar el transporte, y los trámites de aduanas (exportación/importación) hasta la obra. En el caso de suministros que se consideran de doble uso, civil y militar, el Proveedor deberá notificarlo al Comprador y aportar la documentación pertinente para que ADASA gestione su envío. Se deja constancia que, bajo la modalidad EXW Incoterms® 2020, la organización, contratación y costo del transporte y seguros desde las instalaciones del Proveedor hasta la obra son responsabilidad exclusiva de ADASA.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La puesta a disposición de los equipos y/o materiales deberá efectuarse en la fecha o dentro del plazo establecido, acompañando la documentación pertinente (copia del **Certificado de Liberación**, Packing List detallado). El Proveedor identificará todos los paquetes y bultos según lo especificado y la normativa vigente.

El Proveedor deberá proporcionar al Comprador las instrucciones de almacenamiento en el Sitio para la buena conservación de los equipos hasta su montaje, entregando junto con estos los productos o útiles específicos requeridos para dicha conservación. El Proveedor será responsable de los desperfectos si se han seguido sus instrucciones.

Aun existiendo aceptación previa (Liberación para Despacho), la aceptación final sólo tendrá lugar en la obra, tras el montaje y pruebas correspondientes. Cualquier equipo recibido en obra que no cumpla especificaciones podrá ser devuelto al Proveedor (a costo y riesgo del Proveedor) o reparado por el Proveedor en obra, según elección de ADASA. El Proveedor deberá acudir a obra en los plazos indicados para verificar y/o reparar, asumiendo todos los costos y responsabilidades asociados a la no conformidad.

Además de la Inspección Pre-Embarque realizada en las instalaciones del Proveedor, a la llegada del Módulo y sus componentes al Sitio del Proyecto en Taltal, ADASA o su representante designado realizará una **Inspección a la Recepción en Sitio** formal y detallada. Esta inspección, que se llevará a cabo conforme al Plan de Inspección y Ensayos (PIE), incluirá, pero no se limitará a, la verificación exhaustiva de los embalajes, la apertura de los bultos críticos para inspeccionar detalladamente el estado físico y la integridad de los equipos principales y componentes sensibles, y la comprobación minuciosa de la concordancia con la lista de embalaje (packing list) detallada.

El Proveedor deberá colaborar plenamente con ADASA en la ejecución de esta inspección. Cualquier daño o no conformidad detectada durante esta Inspección a la Recepción en Sitio, así como las que puedan identificarse posteriormente durante las actividades de montaje y comisionamiento en sitio (según se detalla en la Sección 10 del PIE y los puntos

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

de intervención definidos - H/W), deberá ser notificado por el Proveedor a ADASA sin demora y será objeto de corrección, reparación o reemplazo por parte del Proveedor a su entero costo y riesgo, conforme a lo estipulado en la Cláusula **28 y 49** de estas Bases y en el PIE. La detección temprana de tales anomalías en sitio, facilitada por esta inspección detallada a la recepción y el seguimiento riguroso de los puntos de intervención en el PIE durante el montaje y puesta en marcha, es crítica para asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y minimizar el impacto en el cronograma general del Pedido.

40. COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

Las actividades de Comisionamiento y Puesta en Marcha estipuladas en las Especificaciones Técnicas P22-ET-09-000-001-0, punto 9, son alcance del Proveedor, y serán de cuenta del Proveedor los gastos derivados de su personal, equipos y materiales necesarios para ejecutar dichas actividades.

Los Aportes que son alcance de ADASA para que el Proveedor pueda ejecutar las labores de Comisionamiento y Puesta en Marcha se listan a continuación:

- Conexiones Físicas o Tie In establecidos en sección 5.6 de las Especificaciones Técnicas.
- Energía Eléctrica en 380 V y 50 Hz, suficiente para el consumo establecido por el Proveedor en su Oferta Técnica
- Salmuera para alimentación del Módulo RO de Segunda Etapa, en las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, y con la presión mínima requerida por el Proveedor en uso Oferta Técnica.
- Químicos para Comisionamiento y Puesta en Marcha requeridos por el Proveedor en su Oferta Técnica.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

El Proveedor acepta la plena responsabilidad de la manipulación y montaje de los materiales y equipos y de los daños ocasionados a estos o a las instalaciones del Proveedor y/o terceros.

El Proveedor será responsable de todos los accidentes de trabajo de su personal que pudieran producirse y deberá por consiguiente cubrir los seguros necesarios en forma oportuna.

El Proveedor está obligado por sí mismo y de manera exclusiva respecto a su personal a cumplir con cuantas obligaciones se deriven de la legislación laboral y de seguridad social vigente en Chile, debiendo estar al corriente tanto de los haberes debidos a su personal como del pago de las cuotas y contribuciones debidas al régimen general de la Seguridad Social, formación profesional, desempleo, accidentes de trabajo, etc.

El Proveedor está asimismo obligado al cumplimiento de las disposiciones legales que afecten a su actividad y deberán atenerse a las normas de régimen propio del Proveedor incluidas las de materia en Seguridad e Higiene y Medio Ambiental.

El Proveedor, a petición de ADASA, acreditará documentalmente el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias aquí referidas siendo el incumplimiento de dicha petición causa de resolución o terminación anticipada del Pedido. En todo caso el Proveedor deberá suministrar al comprador previo a cualquier pago que éste último le efectúe durante el montaje y puesta en marcha y/o supervisión, certificado emitido por la Inspección del Trabajo competente en la Obra o de una entidad acreditadora autorizada, que acredite la inexistencia de reclamos pendientes ni de cotizaciones previsionales y/o de salud impagas respecto del personal del Proveedor que se desempeñe en la Obra. En caso de que el Proveedor no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales y de seguridad por medio de los certificados que establece la ley, así como también cuando sea informado el Comprador de este hecho por la Dirección del Trabajo, el Comprador podrá retener de los pagos pendientes los montos correspondientes a

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

remuneraciones, cotizaciones previsionales y otros pagos que establezca la ley a favor de los trabajadores de modo tal que el Comprador pague por subrogación las cantidades adeudadas a los trabajadores del Proveedor. Las obligaciones enunciadas son extensivas respecto de la obligación laboral, provisional y de seguridad que tengan a su vez los trabajadores del Proveedor, todo lo anterior según lo establece el artículo 183-C de la Ley 20.013, de fecha 16 de octubre de 2006, y su Reglamento. Asimismo, el Proveedor deberá presentar previa petición del Comprador Certificado emitido por la autoridad tributaria competente de estar al día en el pago y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El Comprador se reserva el derecho de rechazar al personal de obra cuando estime que no es apto para el trabajo o por conducta inadecuada.

El Comprador no se hará responsable por la pérdida, hurto, desperfecto producido por cualquier motivo en los utensilios, herramientas o maquinaria del Proveedor.

Los supervisores de montaje y/o puesta en marcha del Proveedor actuarán como interlocutores de este frente al Comprador y tendrán la responsabilidad de la instalación y puesta en marcha de los equipos.

Según se indique en las especificaciones técnicas y en este documento, el comisionamiento y puesta en marcha del módulo deberá realizarse dentro del plazo indicado en la cláusula **27** de este documento. Si se produjeran retrasos, sus causas deberán estar documentadas por el supervisor del Comprador quien determinará si dichos retrasos son imputables o no a causas ajenas al Proveedor, siendo responsabilidad del Proveedor la obtención de los visados y resto de permisos requeridos para acceder a la obra.

Para el cómputo de los días trabajados por el personal del Proveedor no se incluirán los tiempos dedicados a reparaciones o terminación de trabajos que el Proveedor debería haber realizado en sus instalaciones, ni los tiempos de inactividad derivados de la indisponibilidad de equipos, materiales, consumibles o documentación dentro del alcance y responsabilidades del Proveedor.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

41. RECEPCIÓN PROVISIONAL

El Acta de Recepción Provisional será emitida por ADASA una vez que el Proveedor cumpla los siguientes requisitos:

- 1) **Entrega Completa:** Haber entregado todos los equipos y materiales del Pedido.
- 2) El Proveedor **ha completado los servicios de Comisionamiento y Puesta en Marcha.**
- 3) **Pruebas de Desempeño Superadas:** Haber ejecutado y aprobado las Pruebas de Desempeño en sitio (capacidad, calidad, consumo energético) según la ET Sec. 10.2. La aprobación del informe final de estas pruebas es un Punto de Espera (H) de acuerdo con el PIE definitivo (PIE Item 11.5).
- 4) **Documentación Final Aprobada:** Haber entregado y obtenido la aprobación de ADASA para toda la documentación técnica final (Manuales O&M, Planos As-Built verificados en sitio, software, licencias, etc.) según BAE Cl. 34, ET Sec. 7 y de acuerdo con el PIE definitivo. (PIE Item 12.1a, 12.1b, 12.1c).
- 5) **Garantía Técnica Entregada:** Haber presentado la Boleta de Garantía Bancaria por Garantía Técnica o de Desempeño según BAE Cl. 29.3.
- 6) **Cierre de Pendientes:** Haber cerrado todas las no conformidades o puntos pendientes registrados, de acuerdo con el PIE definitivo (PIE Item 12.2).
- 7) **Entrega de Repuestos:** Haber entregado los repuestos Mandatorios para Puesta en Marcha.

Adicionalmente, en caso de que las Especificaciones Técnicas lo requieran, el Acta de Recepción Provisional se emitirá una vez que se verifique el correcto montaje de todos los componentes del suministro y se realicen las pruebas de puesta en marcha a plena satisfacción del Comprador.

En todo caso, el Acta de Recepción Provisional no supondrá un reconocimiento del

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comprador respecto del cumplimiento de las garantías técnicas respectivas, sino hasta que no haya transcurrido dicho período de garantía.

42. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Transcurrido el periodo de garantía de la cláusula **28** de forma satisfactoria, el Proveedor podrá solicitar por escrito del Comprador que le extienda el Acta de Recepción Definitiva. Con la formalización del Acta, el Comprador devolverá al Proveedor las correspondientes Boletas de Garantías, según lo indicado en la cláusula **29**.

La recepción definitiva de lo contratado no liberará al Proveedor de su eventual responsabilidad por vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que le fuera exigible en derecho y a lo que el Comprador no hubiera renunciado expresamente.

Únicamente se emitirá el Acta de Recepción Definitiva si se han cumplido los siguientes requisitos:

- Que todas las posibles reclamaciones del Comprador relacionadas con las Boletas de Garantías se hayan atendido satisfactoriamente, o en su caso exista acuerdo entre las Partes en cuanto a la aplicación de estas.
- Que haya transcurrido el plazo de garantía referido en la cláusula **28**, desde la Recepción Provisional.

43. MULTAS

43.1 MULTAS POR ATRASOS

- a) **Atraso en la entrega de la ingeniería y Documentos:** El atraso en la entrega de la ingeniería según lo indicado en las Especificaciones Técnicas P22-ET-09-000-001-0 sección 7, aplicará una multa diaria equivalente al **0,05 %** del valor neto total del

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Contrato u Orden de Compra, por cada día calendario de atraso.

- b) **Por atraso en la entrega del suministro (EXW):** Se aplicará una multa diaria equivalente al **0,2 %** del valor neto total del Contrato u Orden de Compra, por cada día calendario en que se exceda el **Plazo de Entrega** del Módulo RO Segunda Etapa establecido en la **Cláusula 27**.
- c) **Atraso en Finalización de Comisionamiento y Puesta en Marcha:** Se aplicará una multa diaria equivalente al **0,1 %** del valor neto total del Contrato u Orden de Compra, por cada día calendario en que se exceda el plazo estipulado en **Cláusula 27** para completar las actividades de Comisionamiento y Puesta en Marcha.
- d) **Por la no entrega de documentación requerida:** Por cada día calendario de atraso en la entrega de la documentación final requerida para la Recepción Provisional o Definitiva según corresponda, Aguas de Antofagasta aplicará una multa diaria equivalente al **0,05%** del valor neto del Contrato u Orden de Compra.

A efectos de esta cláusula, se consideran 'documentos principales' cuya falta impide la recepción correspondiente, los siguientes entregables finales:

- Plan de Inspección y Ensayos detallado.
- Filosofía de Control.
- Manual de puesta en marcha de la planta y sus equipos.
- Manual de operación y mantenimiento de la planta y sus equipos (completo, incluyendo pantallas PLC, TAGs, procedimientos detallados según ET Sec. 7 y requerimientos de BAE Cl. **34**).
- Planos As-Built finales (verificados en sitio según **BAE Cl. 34 y 41** y PIE Item 12.1b).
- Manual de montaje de la planta (incluyendo memoria de cálculo para izaje, planos de izaje y diseño de yugo).
- Dossier de Calidad Final de Fabricación aprobado (según BAE Cl. 39 y PIE Item 8.3).

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- Paquete Final de Software y Licencias perpetuas (según ET Sec. 7 y PIE Item 12.1c).
- Informe Final de Pruebas de Desempeño aprobado (según PIE Item 11.5).

El Proveedor quedará constituido en mora del cumplimiento de sus obligaciones por el solo hecho de exceder los plazos estipulados, sin necesidad de requerimiento, intimación o notificación alguna.

Estas multas tendrán el carácter de moratorias y es sin perjuicio del cumplimiento de su obligación principal por parte del Proveedor y de la respectiva compensación de aquellos perjuicios que excedieran el importe de la multa.

43.2 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS DE DESEMPEÑO (APLICABLES SEGÚN RESULTADOS PRUEBAS ET SEC. 10.2):

Las siguientes multas se aplicarán basadas en los resultados promedio obtenidos durante la Prueba de Desempeño de 2 días consecutivos descrita en la ET Sec. 10.2.

- a) **Incumplimiento de la Capacidad Nominal Garantizada (ET Sec. 10.1.1 y 10.2.1):** Si la capacidad promedio de producción de permeado durante la prueba de 2 días es inferior a los 480 m³/días garantizados (20 m³/h), se aplicará una multa calculada como:

$$\text{Multa_Capacidad} = ((\text{Capacidad Garantizada} - \text{Capacidad Real Promedio}) / \text{Capacidad Garantizada}) * K_Cap * \text{Valor Neto Contrato}$$

Donde:

- Capacidad Garantizada = 480 m³/día
- Capacidad Real Promedio = Valor promedio medido en m³/día durante la prueba.
- K_Cap = Factor de penalización por capacidad definido como 0.5.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

b) Incumplimiento de la Calidad del Agua Producto Garantizada (ET Sec. 10.1.2 y 10.2.2): Si durante la prueba de 2 días, alguna muestra diaria analizada (in situ o laboratorio) excede los límites garantizados (TDS > 500 mg/l o Cloruros > 400 mg/l), se aplicará:

- i. Una multa fija de (2.000 Dólares Estadounidenses) por cada día en que al menos uno de los parámetros no cumpla.
- ii. Adicionalmente, el Proveedor estará obligado a identificar y corregir la causa del incumplimiento a su entero costo en un plazo máximo acordado con ADASA. La persistencia del incumplimiento tras dicho plazo podrá ser causal de ejecución de las Garantías de las cuales disponga ADASA y/o término anticipado de contrato.

c) Incumplimiento del Consumo Específico de Energía Eléctrica Garantizado (ET Sec. 10.1.3 y 10.2.3): Si el Consumo Específico de Energía Eléctrica (CEE) promedio medido durante la Prueba de Desempeño de 2 días (en kWh/m³) supera el valor garantizado por el Proveedor en su oferta (CEE_Garantizado), se aplicará una multa única calculada como la valorización del sobrecosto energético proyectado durante el período de evaluación de la multa, según la siguiente fórmula:

$$\text{Multa_CEE} = (\text{CEE_Medido} - \text{CEE_Garantizado}) * \text{Producción_Anual_Proyectada} * \text{Costo_Energía_Multa} * \text{N_Años}$$

Donde:

- **CEE_Medido** = Valor promedio medido en kWh/m³ durante la prueba de desempeño.
- **CEE_Garantizado** = Valor garantizado por el Licitante en su oferta, en kWh/m³ (para el rango de TDS correspondiente según ET Sec. 10.1.3).
- **Producción_Anual_Proyectada** = 480 m³/día * 365 días/año = 175.200 m³/año.
- **Costo_Energía_Eval** = Corresponde al **costo unitario promedio de la energía eléctrica fijo y definido para la evaluación económica** en la

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Cláusula 24.4 de estas BAE (establecido en **0,1 USD/kWh**). Este valor se utilizará como base contractual fija para el cálculo de esta multa, independientemente del costo real de la energía al momento de las pruebas.

- **N_Años** = Número de años para proyectar el sobre costo, establecido en **3 años**

43.3 OTROS INCUMPLIMIENTOS

Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas Bases Administrativas y/o en las Especificaciones Técnicas, que no esté específicamente sancionado en los puntos **43.1 o 43.2**, aplicará una multa diaria equivalente al 0,05 % del valor neto total del Contrato u Orden de Compra, por cada día que persista el incumplimiento y por cada evento, hasta que el incumplimiento sea subsanado a satisfacción de ADASA.

43.4 LÍMITE Y APLICACIÓN DE MULTAS:

- El monto acumulado de multas cursadas al Proveedor, por cualquier concepto (atrasos, desempeño, otros), tendrá como límite **15%** del monto neto del Contrato u Orden de Compra.
- Las multas serán descontadas por ADASA de los estados de pago pendientes o, en su defecto, se podrán hacer efectivas contra las boletas de garantía correspondientes (Fiel Cumplimiento o Garantía Técnica/Desempeño).

44. FUERZA MAYOR

No serán admitidos por el Comprador los retrasos originados por acontecimientos o condiciones especiales desfavorables, de cualquier naturaleza que estas sean, a menos que las mismas tengan su origen en causas de Fuerza Mayor.

Se considera que los retrasos o falta de cumplimiento de una de las partes no constituyen incumplimiento del pedido ni darán lugar a reclamaciones de la otra Parte, siempre que tal circunstancia sea debida a causas de Fuerza Mayor, que impidan realmente el cumplimiento

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

de los compromisos derivados del Pedido.

Se entenderá por Fuerza Mayor todos aquellos sucesos o circunstancias que impidan cualquiera de las partes el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pedido, siempre y cuando estos sucesos o circunstancias fueren imprevistas e imposibles de resistir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Código Civil de Chile.

Para que el Comprador pueda reconocer y admitir la existencia de Fuerza Mayor, el Proveedor deberá en cada caso, poner en conocimiento del Comprador tan pronto como sea posible y no más tarde de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento en que aquellas aparezcan, el comienzo y posible duración del supuesto de Fuerza Mayor, explicando los detalles completos y los motivos, y tratando de llegar a un acuerdo con el Comprador sobre las consecuencias de esta.

El cumplimiento por el Proveedor de las obligaciones afectadas por causas de Fuerza Mayor, se suspenderá durante el periodo de duración de dicha causa y los plazos de ejecución se entenderán prorrogados como máximo por un periodo equivalente al del tiempo perdido por causa de la Fuerza Mayor. A estos efectos se tendrá en cuenta la adopción de medidas y precauciones que razonablemente haya adoptado el Proveedor para prevenir y evitar en lo posible que los trabajos ejecutados y los materiales y equipos acopiados y/o entregados pudieran sufrir daños en tales casos.

Todos los efectos causados por la Fuerza Mayor serán remediados tan pronto como sea posible y se mitigarán en la medida de lo posible por el Proveedor, estando obligado este a poner todos los medios a su alcance para conseguirlo.

El Proveedor no podrá pretender indemnización alguna por la eventual aplicación de cualquiera de las causas de Fuerza Mayor.

Si las causas de Fuerza Mayor se prolongasen por más de 100 días, las Partes tendrán

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

derecho a resolver o terminar anticipadamente el Pedido. Teniendo derecho el Proveedor a recibir el importe correspondiente a todos los Suministros realizados a la fecha de terminación.

En el caso de la terminación contemplada en el punto anterior, el Proveedor interrumpirá los Suministros, no emitirá nuevas órdenes de equipo, material o servicios, proveerá un listado de todas las órdenes de Proveedores o compromisos y, a menos que el Comprador le indique lo contrario, cancelará en la medida de lo posible todas las órdenes emitidas y compromisos adquiridos. El Proveedor entregará al Comprador todos los Suministros realizados con anterioridad a la terminación y tomará además todas las otras medidas necesarias para completar el traspaso al Comprador del título sobre los Suministros.

45. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES

En todo lo relacionado con el Pedido, el Proveedor actúa con personalidad jurídica propia e independiente del Comprador. Tampoco podrá considerarse, en ninguna circunstancia, al personal del Proveedor como dependiente del Comprador.

El Proveedor garantiza que cumplirá con todas las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y contractuales aplicables, y, especialmente, las que estén referidas a medio ambiente, seguridad en el trabajo y defensa de los usuarios y consumidores.

Si se produjeran cambios en la legislación o en los códigos nacionales o internacionales que fuesen de aplicación al Pedido, con posterioridad a la fecha de este, el Proveedor deberá igualmente cumplir con dichas modificaciones.

Todos los permisos, licencias y certificados que sean necesarios para el cumplimiento del Pedido, en virtud de las leyes, reglamentos, ordenanzas, normas, etc., aplicables deben ser procurados por el Proveedor a su cargo y expensas, debiendo eximir al Comprador de cualquier responsabilidad y/o penalidad que pudiera serle impuesta a causa de cualquier violación a tales leyes, reglamentos, ordenanzas, etc. en que incurriese por si mismo, sus

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

empleados, agentes, subproveedores y/o subcontratistas en todo lo relacionado con el Pedido.

Antes de la entrega de los equipos, el Proveedor proporcionará al Comprador las necesarias autorizaciones gubernamentales o de otras autoridades que dichos equipos requieran, debiendo responsabilizarse de obtener de las mismas las pruebas de aceptación de los equipos, incluyendo la prueba final, así como todos los certificados, planos de construcción, análisis e informes de todas las pruebas que se requieran, incluyendo la colocación en el equipo de la marca de aprobación final del mismo para su puesta en funcionamiento.

El Proveedor facilitará al Comprador la información técnica necesaria, en cantidad y plazo que precise para obtener permisos y autorizaciones de las instalaciones, cuando éstas sean competencia del Comprador.

46. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

El Proveedor no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones establecidos en el Contrato; ni tampoco constituir sobre ellas garantías, prendas u otros gravámenes que lo afecten, ni otorgar mandatos de cobro irrevocables a un tercero, sin la aprobación escrita y previa del Comprador.

Asimismo, el Proveedor no podrá subcontratar la totalidad o parte del Pedido, sin la aprobación escrita y previa del Comprador.

Esta aprobación no eximirá al Proveedor de su responsabilidad siendo totalmente responsable de cualquier fallo o negligencia por parte de sus Proveedores o subcontratistas, considerándose a todos los efectos como si el trabajo se hubiera realizado directamente por el propio Proveedor.

En todo caso, la autorización de ADASA siempre deberá entenderse que no afecta en lo absoluto a los derechos que ADASA tiene en el Contrato de que se trata y que por motivo

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

alguno, ADASA podrá verse impedido en su ejercicio.

Salvo instrucciones en contra, la compra de materias primas y elementos estándar o comerciales incorporados a los equipos objeto del pedido, no se considerará como subcontrato. El Comprador se reserva el derecho de exigir si lo considera oportuno, que el Proveedor le someta a aprobación la lista de sub proveedores de los que intenta aprovisionarse para realizar los acopios necesarios para el pedido. Asimismo a requerimiento del Comprador, el Proveedor deberá enviarle copia de todos los sub pedidos incluyendo los de materias primas y elementos “estándar” o comerciales.

El Comprador podrá en todo momento inspeccionar y vigilar los trabajos del subcontratista y el cumplimiento de sus obligaciones y el subcontratista queda obligado a facilitarle toda la documentación que para ello pueda ser necesaria.

El Comprador está expresamente facultado, sin necesidad de consentimiento previo del Proveedor, para ceder, total o parcialmente el Pedido en las condiciones pactadas a cualquier empresa.

Se estipula expresamente a favor de la “Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.”, persona jurídica del giro de su razón social, Rol Único Tributario N° 96.579.410-7, en su calidad de sucesora y continuadora legal de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. (ESSAN S.A.), Rol Único Tributario N° 96.579.410-7, la facultad de sustituir y reemplazar a Aguas de Antofagasta S.A. en su posición contractual en el contrato objeto de la presente licitación. La facultad de sustitución estipulada a favor de la “Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.” quedará sujeta a la condición suspensiva de producirse la terminación del contrato de transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias celebrado entre Aguas de Antofagasta S.A. y la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. con fecha 29 de diciembre de 2003, respecto del cual la “Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.” ha adquirido la posición jurídica de ESSAN S.A. Para hacer efectiva la sustitución referida, la “Empresa Concesionaria de

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Servicios Sanitarios S.A.” deberá notificar por escrito, al proveedor que se adjudique este contrato, su decisión de sustituir a Aguas de Antofagasta S.A. en este contrato con una anticipación mínima de treinta días. Por lo cual, la empresa proponente que participa de la presente licitación, acepta desde ya el ejercicio por parte de la “Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.” la facultad de sustituir a Aguas de Antofagasta S.A., renunciando a cualquier derecho, acción o indemnización que pudiese corresponderle.

El proveedor bajo ningún motivo o circunstancia, podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato a un tercero sin el consentimiento expreso de Aguas de Antofagasta S.A. o de su sucesora.

En caso de que el Comprador recibiera alguna reclamación de algún subcontratista o sub proveedor, el Comprador estará facultado para retener al Proveedor de los pagos vencidos las cantidades reclamadas.

47. PATENTES Y ROYALTIES

El Proveedor mantendrá indemne y defenderá libre de todo gasto al Comprador o terceros que utilicen o vendan los equipos objeto del Pedido, frente a toda demanda o acción por infracción de patentes, derechos de invención, "copyright" o marcas comerciales, derivadas del empleo o venta de dichos equipos.

El Proveedor mantendrá asimismo al Comprador libre de responsabilidades o perjuicios y le indemnizará por toda pérdida, garantía económica, costo, daño o gastos en que incurra por causa de cualquier demanda o acción contra ellos o contra terceros que utilicen o vendan los equipos y/o materiales objeto del Pedido. El Comprador se reserva el derecho de participar en la defensa contra estas demandas o acciones, o bien asumir por si solo la defensa, utilizando sus propios abogados.

48. SUSPENSIÓN TEMPORAL

El Comprador podrá suspender el Pedido o parte de este en cualquier momento mediante

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

notificación escrita al Proveedor, se estará lo dispuesto en la cláusula 49, indicando los motivos de la Suspensión Temporal. las Partes suscribirán un acta en la que quedará constancia de las unidades realizadas, situación de los Suministros y cuantos datos se consideren necesarios para fijar la posición respectiva de las Partes en el momento de la suspensión.

El Proveedor reanudará su ejecución en el más breve plazo posible y no más tarde de los diez (10) días siguientes a la fecha fijada para su reanudación, según notificación escrita del Comprador. Resueltas las causas que motivaron la suspensión temporal, se suscribirá igualmente un acta de reanudación.

El Proveedor tendrá derecho a que le sean abonados aquellos gastos directos que efectivamente se le hayan producido, necesarios para tomar las medidas precautorias anteriormente descritas.

49. INCUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR

Se considerará incumplimiento del Proveedor:

- Cualquier incumplimiento de sus obligaciones susceptible de afectar tanto a la calidad como a la conformidad del Pedido.
- Cuando no dé comienzo a los trabajos de acuerdo con el programa de fabricación.
- Cuando no asigne a la ejecución de los trabajos a personal con el grado de especialización necesario o no utilice materiales y componentes de la calidad requerida.
- La falta de cumplimiento de la legislación vigente.
- La falta de cumplimiento reiterado de las instrucciones del Comprador.
- La negligencia o abandono en la ejecución del Pedido.
- El retraso en la ejecución del Pedido que dé lugar a un aplazamiento inevitable e injustificado del plazo de entrega.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- La no entrega de cualquiera de las Boletas de Garantías requeridas.
- La cesión o subcontratación de las obligaciones del Pedido sin la respectiva autorización previa.

El incumplimiento será formalmente manifestado por el Proveedor, instándole a cumplir con sus obligaciones en un plazo de 10 días. El Proveedor deberá acusar recibo de la notificación e informar sin dilación alguna al Comprador sobre los efectos de su incumplimiento y las medidas de corrección que tenga intención de llevar a cabo para remediar dicho incumplimiento a la mayor brevedad.

Si una vez recibida la notificación de incumplimiento del Comprador y transcurrido el plazo que se establece en la misma, el Proveedor no pusiera remedio a dicho incumplimiento, se entenderá que éste ha incurrido en incumplimiento contractual. En dicho supuesto, y sin perjuicio de la posibilidad de resolver o terminar anticipadamente el Pedido, el Comprador podrá:

- Imponer su asistencia técnica al Proveedor, sin que ello suponga una exoneración de sus obligaciones y responsabilidades.
- Sustituir al Proveedor, en la totalidad o en parte del Pedido, siendo dicha sustitución por cuenta y riesgo del Proveedor, sin que el Pedido pierda validez. En este caso el Comprador podrá utilizar sus propios recursos para completar el indicado Pedido o subcontratar a un tercero para dicho fin.

Todos los gastos en que incurra el Comprador a consecuencia del incumplimiento del Proveedor serán asumidos por éste, y podrán incrementarse en un 15% para cubrir los gastos generales administrativos que se generen. Las cantidades que procedan se descontarán de los importes que todavía pueda adeudar el Comprador al Proveedor correspondientes a la parte del Suministro que haya sido concluida de conformidad con el Pedido. También podrán recuperarse ejecutando las respectivas Boletas de Garantía.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

50. CANCELACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PEDIDO

El Pedido podrá ser cancelado total o parcialmente por el Comprador en cualquier momento, mediante notificación escrita al Proveedor. Al recibir esta notificación el Proveedor detendrá todo trabajo relacionado con el pedido o con la parte cancelada y dará orden inmediatamente a sub proveedores y subcontratistas para cancelar los suministros y trabajos correspondientes. A partir de este momento, el Proveedor se limitará a hacer lo necesario para preservar y proteger los trabajos ya realizados.

En un plazo de cinco (5) días desde la notificación de cancelación, el Proveedor deberá enviar al Comprador una relación detallada y completa de todos los Trabajos realizados y Suministros recibidos hasta el momento de la cancelación, con evidencia y soporte documental detallado, debiendo permitir la toma de posesión inmediata al Comprador de dichos Trabajos y Suministros.

La cancelación por decisión unilateral del Comprador no dará derecho alguno al Proveedor a exigir indemnización alguna por daños y perjuicios; sin embargo, el Comprador estará obligado a abonar al Proveedor las facturas correspondientes a los trabajos realizados y suministros recibidos hasta el momento de producirse la cancelación, en la medida en que estos trabajos y suministros se hayan efectuado de acuerdo con el Pedido, y por lo tanto, las facturas hayan sido aprobadas. De dicho importe se descontarán los pagos anticipados y se abonarán las retenciones recibidas.

El Comprador podrá resolver o terminar anticipadamente el Pedido, sin incurrir en ningún gasto adicional, cuando el Proveedor incumpla cualquier disposición del Pedido y/o anexos, o se produzca alguna de las circunstancias que, a título de ejemplo y no de modo limitativo, se relacionan a continuación:

- En el supuesto de un incumplimiento contractual del Proveedor conforme a lo establecido en la cláusula **49**.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- Cuando el atraso respecto del Plazo de Entrega del Suministro exceda de 30 días.
- Cuando el monto previsible de multas acumuladas por parte del Proveedor exceda el 15% del Monto Neto del Contrato u Orden de Compra.
- Cuando a juicio del Comprador y como consecuencia de las inspecciones realizadas por sus inspectores, sea manifiesta la incapacidad del Proveedor para suministrar los equipos de acuerdo con las especificaciones del Pedido y en el plazo de entrega establecido.
- El incumplimiento reiterado de sus obligaciones frente a terceros, que puedan estar relacionadas con la fabricación o suministro de los equipos o materiales objeto el Pedido.
- Cuando el Proveedor, salvo por condiciones de Fuerza Mayor, interrumpiera la ejecución del encargo durante más de quince (15) días hábiles, incluso en periodos de tiempo no consecutivos.
- La solicitud de liquidación del Proveedor a instancia de uno o más acreedores, la presentación por el Proveedor de solicitud de liquidación o si el Proveedor o uno o más de sus acreedores formulan proposiciones de convenio judicial o extrajudicial preventivo, o en caso de dificultad financiera manifiesta que impidan al Proveedor atender el normal cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pedido.

Una vez recibida la notificación de resolución de Pedido por incumplimiento del Proveedor, este deberá cesar inmediatamente toda su actividad relacionada con el Pedido, o con la parte cancelada, y no realizará ningún otro pedido para la ejecución de Pedido.

En el momento que se reciba por el Proveedor la notificación de la resolución del Pedido el Comprador quedará facultado para adoptar las medidas que sean precisas para prohibir el acceso a la Obra del Proveedor o sus empleados o representantes. El Proveedor no podrá sacar ningún material, producto terminado ni equipo sin autorización expresa del Comprador.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La facultad de resolver el Pedido se entenderá sin perjuicio de cuantas otras acciones legales puedan corresponder al Comprador, quien en todo caso estará facultado para exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. La resolución de Pedido se producirá sin perjuicio del pago de las penalidades por retrasos en la entrega.

El Comprador tiene el derecho, pero no la obligación de adquirir todos o algunos de los materiales que el Proveedor tuviese subcontratados, acopiados, fabricados en parte o entregados, fijándose el precio y las demás condiciones de esta adquisición de mutuo acuerdo o, si esto no se lograra mediante tasación pericial que se realizará en el plazo de sesenta (60) días corridos desde la resolución del Pedido. En todos los casos de cancelación o resolución del Pedido, el Comprador queda eximido de cualquier reclamación que pueda hacer el Proveedor en relación con la parte del Pedido sin completar. No obstante, las estipulaciones del Pedido continuarán en pleno vigor y efecto en lo que se refiere al Suministro ejecutado con anterioridad a la fecha de cancelación o resolución, así como en relación a las restantes obligaciones señaladas en el Pedido que no dependan de la terminación completa de los Suministros.

El Proveedor, en el plazo de 10 días desde la notificación entregará en todos los casos de resolución al Comprador toda la documentación, manuales, dibujos, planos, datos e información específicos, etc. que hubiera preparado en relación al Pedido hasta la fecha de cancelación. El Proveedor a petición del Comprador cederá todos los derechos derivados de los subpedidos que hubiera realizado en la relación con el Pedido resuelto.

51. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos, planos, especificaciones, diseños, manuales, informes y demás entregables que entregue el Comprador al Proveedor en virtud de la petición de oferta y/o Pedido y cualquier documentación transmitida, e incluso el mismo Pedido, deben ser considerados confidenciales. Por lo tanto, el Proveedor no deberá cederlos, prestarlos ni

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

revelarlos a terceros, copiarlos, ni darles otro uso que el que se deriva del objeto para el que se le han facilitado, sin la previa autorización escrita del Comprador.

52. PUBLICIDAD

El Proveedor no tendrá derecho a hacer referencia al Pedido y lo acepta bajo la condición de no citarlo, anunciarlo ni utilizarlo con fines publicitarios sin la autorización previa del Comprador.

53. TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD Y RIESGOS

La propiedad (titularidad) de los equipos pasará al Comprador al momento de su Recepción Provisional, salvo acuerdo distinto por escrito entre las Partes.

Sin perjuicio de lo anterior respecto a la transferencia de titularidad, la transferencia del riesgo de pérdida o daño de los materiales y/o equipos objeto del Pedido se registrá estrictamente por la regla Incoterms® 2020 EXW (Lugar convenido: instalaciones del Proveedor), definida en la Cláusula 33. Por lo tanto, el Proveedor asumirá dicho riesgo únicamente hasta el momento en que ponga los bienes a disposición de ADASA en el lugar convenido, momento a partir del cual el riesgo es asumido íntegramente por ADASA.

En los subpedidos que curse el Proveedor como consecuencia del Pedido, deberá hacer constar que los materiales, componentes o equipos a entregar por los subproveedores o subcontratistas, no podrán ser sometidos a reserva de dominio, embargos u otros gravámenes, ni quedar vinculados al cumplimiento de cualesquiera garantías que obliguen al Comprador. Esta misma obligación la asume el Proveedor respecto a los Suministros por él realizados.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Si el Pedido tiene por objeto materiales o equipos cuyo montaje no haya sido confiado al Proveedor pero éste haya de supervisar, la entrega que el Proveedor efectúe en su momento se entenderá realizada a reserva de la Recepción Provisional por el Comprador, quedando ésta aplazada hasta que se haya concluido el montaje de los materiales o equipos y puedan realizarse las pruebas definitivas en obra.

54. DECLARACION DEL PROVEEDOR

Cuando el Comprador así lo exija, el Proveedor entregará una declaración que garantice al Comprador que los equipos que conforman el Pedido están libres de cualquier posible reclamación o derecho de retención, procedente del Proveedor o de terceros, consignando especialmente que los equipos y/o materiales están libres de cargas o gravámenes por impuestos, tasas y demás cargas reales y/o sociales exigibles, y exentos de cualquier responsabilidad derivada de obligaciones laborales que afecten al Proveedor o a sus subcontratistas con sus trabajadores.

Cuando así lo requiera el Comprador, el Proveedor deberá enviar con la factura final una declaración de finiquito, con excepción de las garantías, en términos aceptables para el Comprador.

55. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

55.1 SOLICITUDES Y RECLAMOS

En caso que el Proveedor considere que una orden o instrucción, acción, hecho o circunstancia que se aparte de las condiciones que establece el Contrato, le produce perjuicio o le da derecho al cobro de gastos adicionales, o al pago de alguna indemnización, o a variación de plazo, debe dar un aviso por escrito al Administrador del Contrato de ADASA de su intención de solicitar la correspondiente compensación, dentro de los 5 días siguientes, plazo que podrá prorrogarse por igual número de días corridos si lo solicita el

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Proveedor. Cumplido lo anterior, si persisten las condiciones que el Proveedor considera que le afectan, éste deberá solicitar las compensaciones del caso, ciñéndose al siguiente procedimiento.

55.2 SOLICITUD DE COMPENSACIÓN

Una vez manifestada la voluntad de solicitar una compensación, el Representante del Proveedor presentará al Administrador del Contrato dicha solicitud de compensación por escrito, con la descripción y fundamentos de los hechos o circunstancias que lo afectan. La presentación se debe hacer en un plazo máximo de 20 días, contados desde la ocurrencia de la acción, hecho o circunstancia que le afecta. Pasado este plazo, caducará el derecho para solicitar las compensaciones.

55.3 RECLAMOS Y ARBITRAJE

Se entenderá por “reclamo” la solicitud formal de compensación económica y/o aumento de plazos, presentada por el Proveedor a ADASA frente a una acción, hecho o circunstancia que, a juicio del afectado, se aparta de lo previsto en el Contrato, tiene consecuencias desfavorables para él y no ha podido ser resuelta entre el Administrador de Contrato y el Representante del Proveedor, procediéndose a su formalización mediante una modificación del Contrato de acuerdo al procedimiento descrito en las presentes Bases Administrativas.

El tratamiento de los reclamos estará sujeto a las reglas que se indican en los literales siguientes,

- a. Todo reclamo debe ser presentado por escrito, esto es, en soporte papel, al Administrador del Contrato de ADASA, firmado tanto por el Representante del Proveedor como por su representante legal, o adjuntando la autorización por escrito de este último, cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias, en los plazos

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

que se indican a continuación:

- Dentro de 20 días, contados desde la fecha en que el Administrador de Contrato de ADASA comunica por escrito al Proveedor una respuesta a una solicitud de compensación, que a este último no le satisface.
- A partir de los 31 días, y hasta los 50 días, contados desde la fecha en que el Proveedor presenta por escrito una solicitud de compensación al Administrador de Contrato de ADASA, sin que éste último haya entregado su respuesta por escrito al Proveedor.

El hecho que el Proveedor no presente formalmente sus reclamos, en los términos y dentro del plazo indicado, **caducará su derecho** e implicará que el Proveedor otorga su plena conformidad en la forma en que se ha administrado el Contrato y de la suficiencia de los pagos.

- b. La presentación del reclamo debe incluir todos los antecedentes del caso, incluyendo, a lo menos:
- La información necesaria para conocer de manera completa y objetiva los fundamentos y alcances del reclamo, en particular, si se trata de un hecho puntual o que persiste en el tiempo
 - Las disposiciones contractuales en que se apoya y las circunstancias que originan el reclamo
 - La documentación de respaldo probatoria que justifique la procedencia y magnitud de lo reclamado y
 - La designación de hasta 3 personas, incluyendo al Representante del Proveedor, o quien el representante legal del Proveedor designe en su

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

reemplazo, que en forma conjunta representarán a dicho Proveedor en esta instancia.

- c. Dentro de los siguientes 10 días, contados desde la recepción del reclamo por el Administrador del Contrato ADASA, éste citará por escrito al Representante del Proveedor para que concurra con las personas previamente designadas a una primera reunión, que deberá efectuarse dentro de los primeros 30 días de recibido el reclamo, con el fin de constituir una Mesa de Resolución de Reclamos (MRR) en que se aborde el tema.

En esta primera reunión, la MRR deberá acordar, a lo menos, su metodología de trabajo, el representante líder de cada parte, la periodicidad y lugar de sus reuniones y sus quórum de funcionamiento, acuerdos que deberán además constar en actas suscritas por los miembros de la Mesa, las que serán obligatoriamente respaldadas por vía electrónica y cargadas en un repositorio ad-hoc definido por ADASA.

Por su parte, a lo menos 7 días antes de la reunión referida, el Administrador de Contrato de ADASA informará por escrito al Representante del Proveedor, la nómina de personas, de hasta 3, incluyendo al mismo Administrador de Contrato o quien ADASA designe en su reemplazo, que representarán a ADASA en esta instancia.

- d. La MRR tendrá la misión de elaborar dentro de un plazo máximo de 60 días a contar de la fecha de su constitución, una propuesta común de acuerdo, la que quedará sujeta a la ratificación de los representantes legales de cada parte. Dicho plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo hasta por una vez, por 30 días adicionales.
- e. Si la MRR lo estima conveniente, podrá acordar la designación de un perito especialista, para participar como moderador en las reuniones de la Mesa y hacer recomendaciones, o bien, para presentar un informe no obligatorio para las partes, sobre la base de lo observado durante el funcionamiento de la MRR.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

- f. La ratificación del acuerdo, cuando se produzca, se formalizará mediante una modificación del Contrato suscrito entre las partes, para lo cual se dispondrá de un plazo adicional de 30 días, periodo que constituirá una obligación contractual para ambas partes.
- g. Sólo si se vence el plazo de que dispone la MRR sin que ésta logre una propuesta de acuerdo, o si se vence el plazo para elaborar la correspondiente modificación de Contrato, según lo indicado en el punto anterior, la parte interesada estará liberada para ejercer, si lo estima conveniente, su derecho a recurrir al arbitraje.
- h. Durante el transcurso del proceso de reclamo, el Proveedor deberá seguir ejecutando los trabajos o prestando los servicios objeto del contrato en forma normal. Además, deberá entregar al Administrador del Contrato de ADASA, un informe detallado de los recursos (mano de obra, equipos, maquinarias, etc.) utilizado en las actividades que está llevando a cabo el Proveedor y que han dado origen a dicho reclamo. El Administrador de Contrato de ADASA podrá liberar al Proveedor de dicha obligación, si por la naturaleza del reclamo no es aplicable el control diario de recursos utilizados.
- i. Los costos de especialistas, peritos o asesores, entre otros, asumidos por ADASA para la defensa de un reclamo infundado o que no cumple los requisitos básicos indicados en la letra b. de este numeral, serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. Por su parte, ADASA será responsable en los mismos términos recién indicados, en caso que rechace un reclamo sin causa justificada o si, en definitiva, acoge la totalidad del reclamo.

Sólo después de agotados todos los recursos previstos para el tratamiento de solicitudes y reclamos, las controversias que puedan subsistir entre las Partes con motivo de la validez, aplicación, cumplimiento, interpretación o terminación del Contrato, o por cualquier causa,

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

sin limitación, podrán ser sometidas al procedimiento de solución de controversias por la vía judicial que se describe a continuación:

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución del Contrato o cualquier otro motivo será sometida a arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarlo.

Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

El lugar del proceso será la ciudad de Santiago de Chile, área de jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile.

Las partes renuncian desde ya a las tachas contempladas en los números 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, relativas a la inhabilidad del testigo por su dependencia laboral de la parte que lo presenta.

56. MEDIO AMBIENTE

El Proveedor cumplirá con la legislación medioambiental vigente, siendo responsable directo de las repercusiones medioambientales perjudiciales que pueda originar con su trabajo, a través de sus residuos, emisiones a la atmósfera por sus equipos o vertidos, y manteniendo al Comprador indemne de cualquier posible responsabilidad que contra ellos pueda

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

derivarse por las acciones u omisiones del Proveedor.

El Proveedor estará obligado a presentar al Comprador todas las evidencias del cumplimiento legal de los requisitos de aplicación que le sean solicitados.

El Proveedor está obligado a cumplir todos los requisitos y disposiciones legales en materia de Medio Ambiente, siendo responsable de la puesta en práctica de estas, así como de las consecuencias que se deriven de su incumplimiento, tanto en lo que se refiere a la actividad por él subcontratada como a la que, a su vez subcontrate con terceros.

El Proveedor deberá cumplir los procedimientos y los protocolos del Comprador que le sean aplicables, para lo cual se les hará llegar copia de los documentos oportunos.

El Comprador no aceptará ninguna reclamación del Proveedor por pérdidas de tiempo debidas a posibles interrupciones del trabajo, como consecuencia del cumplimiento por parte del mismo, de la Legislación Ambiental.

El incumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones en materia ambiental, facultará al Comprador a la imposición de una penalización hasta un límite máximo del 110% de la Sanción impuesta por Organismos Oficiales y/o Autoridad Ambiental Competente. En caso de reiteración, se podrán retener los pagos y certificaciones en curso e incluso resolver el contrato sin que el Proveedor tenga derecho a indemnización alguna, independientemente de los daños y perjuicios que el Comprador pudiese reclamar.

57. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

El límite de responsabilidad del Proveedor para con ADASA, emanado del Contrato, por todas y cualquiera causa y/o naturaleza, sea que se devenguen a título de multas, compensaciones, indemnizaciones, penas, o sanciones, se fija en un monto equivalente al

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

25% del valor neto del Contrato u Orden de Compra, más sus modificaciones, si las hubiere. Se exceptúan de este límite de responsabilidad los siguientes conceptos:

- Los costos de rehacer los servicios y/o trabajos deficientes y la Garantía Técnica o de Desempeño del Equipo.
- Pago a las instituciones de previsión social que se cobren a ADASA por deudas del Proveedor, sus subcontratistas y/o proveedores.
- Deudas del Proveedor y/o de sus subcontratistas, con terceros, que se pretendan cobrar mediante demanda judicial.
- Daños a terceros causados por el Proveedor y/o sus subcontratistas, que se pretendan cobrar mediante demanda judicial.
- Deudas del Proveedor y/o de sus subcontratistas en que exista responsabilidad subsidiaria de ADASA.

Ninguna parte será responsable ante la otra por daños indirectos o consecuenciales, como la pérdida de beneficios o lucro cesante.

El límite de responsabilidad y la exclusión de responsabilidad por daños indirectos o consecuenciales, no se aplicarán en caso de fraude, culpa grave o dolo del Proveedor y/o sus dependientes.

58. RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

El Comprador deberá respetar las disposiciones legales vigentes aplicables a la realización de sus labores. En especial, todo trabajador o dependiente deberá abstenerse de cometer o participar, de cualquier manera, en la comisión de alguno de los siguientes delitos:

- Lavado de activos, contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.913;
- Financiamiento del terrorismo, establecido en el artículo 8 de la Ley N° 18.314; y
- Delitos de cohecho previstos en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Las jefaturas y los trabajadores o dependientes deberán ejercer el control sobre el personal bajo su subordinación, procurando evitar que quienes estén bajo su supervisión cometan o participen de cualquier modo en la comisión de los delitos mencionados en la letra anterior.

Todo trabajador o dependiente del Comprador tendrá la obligación de informar a ADASA respecto de cualquier acto o conducta que pueda ser constitutiva de alguno de los delitos antes mencionados.

Adicionalmente, el Comprador y sus dependientes deben respetar la Ley N° 20.393. Y cumplir con el Manual de Prevención del delito de Aguas de Antofagasta S.A.